

Лекция 5.

Тема. Законодательные основы финансового контроля.

Цель – Дать студенту представление о законодательных основах финансового контроля организации и ИТ-активов.

Задачи:

1. Рассмотреть законодательные требования к организации финансового контроля экономических субъектов.
2. Рассмотреть случаи проведения обязательного аудита экономических субъектов в соответствии с законодательством РФ.
3. Изучить перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
4. Охарактеризовать Международные и отечественные стандарты управления ИТ-активами.

План лекции.

1. Законодательные требования к организации финансового контроля экономических субъектов.
2. Случаи проведения обязательного аудита экономических субъектов в соответствии с законодательством РФ.
3. Перечень операций с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю.
4. Международные и отечественные стандарты управления ИТ-активами.

Основная и дополнительная учебная литература, необходимая для освоения дисциплины

а) основная литература:

- Бухгалтерский (управленческий) учет [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. Н. Черных. — М.: РТУ МИРЭА, 2020. — Электрон. опт. диск (ISO) <https://ibc.mirea.ru/books/share/3668/>

- Учетная и контрольная деятельность на предприятии [Электронный ресурс]: учебное пособие / И. Г. Черненькая. — М.: РТУ МИРЭА, 2022. — Электрон. опт. диск (ISO) <https://ibc.mirea.ru/books/share/4385/>

б) дополнительная литература:

- Бухгалтерский учет [Электронный ресурс]: практикум / Н. В. Лашинская. — М.: РТУ МИРЭА, 2023. — Электрон. опт. диск (ISO) <https://ibc.mirea.ru/books/share/54614/>
- Управленческий учет и управление затратами [Электронный ресурс]: учебное пособие / А. А. Сиганьков, Н. В. Лобарева. — М.: РТУ МИРЭА, 2019. — Электрон. опт. диск (ISO) <https://library.mirea.ru/share/3332>

В настоящее время особую актуальность приобретают вопросы организации и осуществления внутреннего контроля. Так, в ст. 19 "Внутренний контроль" Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" указано следующее.

1. Экономический субъект обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни.

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит обязательному аудиту, обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя).

В этой связи необходимо отметить перечень случаев обязательного аудита, так как Закон № 402-ФЗ подчеркивает, что именно эти организации

обязаны осуществлять контроль ведения учета и составления отчетности. Случаи обязательного аудита отмечены, прежде всего, в ст. 5 Федерального закона № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", согласно которой обязательный аудит проводится в следующих случаях:

1) организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам;

2) организаций, являющихся профессиональными участниками рынка ценных бумаг, бюро кредитных историй;

3) организаций, имеющих организационно-правовую форму фонда (за исключением государственного внебюджетного фонда, специализированной организации управления целевым капиталом и фонда, имеющего статус международного фонда в соответствии с Федеральным законом от 3 августа 2018 года № 290-ФЗ "О международных компаниях и международных фондах"), в случае, если поступление имущества, в том числе денежных средств, за год, непосредственно предшествовавший отчетному году, превышает 3 миллиона рублей;

4) организаций (за исключением органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных предприятий, сельскохозяйственных кооперативов, союзов этих кооперативов, организаций потребительской кооперации, осуществляющих свою деятельность в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 июня 1992 года № 3085-1 "О потребительской кооперации (потребительских обществах, их союзах) в Российской Федерации"), соответствующих хотя бы одному из следующих условий:

а) доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности, который определяется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, за год,

непосредственно предшествовавший отчетному году, составляет более 800 миллионов рублей;

б) сумма активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец года, непосредственно предшествовавшего отчетному году, составляет более 400 миллионов рублей.

Следовательно, данные организации должны осуществлять внутренний контроль ведения учета и составления отчетности.

Необходимость осуществления и организации внутреннего контроля по "особым" правилам отмечает Федеральный закон № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма", ст. 7 "Права и обязанности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом" которого отмечает, что организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязаны в целях предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма разрабатывать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за реализацию правил внутреннего контроля, а также принимать иные внутренние организационные меры в указанных целях.

Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом в соответствии с правилами внутреннего контроля, обязаны документально фиксировать информацию, полученную в результате реализации указанных правил, и сохранять ее конфиденциальный характер.

В статье 5 Закона № 115-ФЗ приведен перечень организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, подпадающих под данный контроль, к которым относятся:

- 1) кредитные организации;
- 2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3) страховые организации (за исключением страховых медицинских организаций, осуществляющих деятельность исключительно в сфере обязательного медицинского страхования), страховые брокеры и лизинговые компании;

4) организации федеральной почтовой связи;

5) ломбарды;

6) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий, за исключением религиозных организаций, музеев и организаций, использующих драгоценные металлы, их химические соединения, драгоценные камни в медицинских, научно-исследовательских целях либо в составе инструментов, приборов, оборудования и изделий производственно-технического назначения;

7) организации, содержащие тотализаторы и букмекерские конторы, а также организующие и проводящие лотереи, тотализаторы (взаимное пари) и иные основанные на риске игры, в том числе в электронной форме;

8) организации, осуществляющие управление инвестиционными фондами или негосударственными пенсионными фондами;

9) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

10) операторы по приему платежей;

11) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

12) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

13) микрофинансовые организации;

14) общества взаимного страхования;

15) негосударственные пенсионные фонды, имеющие лицензию на осуществление деятельности по пенсионному обеспечению и пенсионному страхованию;

16) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи.

Статья 6 Федерального закона № 115-ФЗ определяет операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю. Так, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает шестьсот тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной шестистам тысячам рублей.

Характер контролируемых операций ограничивается следующим перечнем.

1. Операции с денежными средствами в наличной форме: снятие со счета или зачисление на счет юридического лица денежных средств в наличной форме в случаях, если это не обусловлено характером его хозяйственной деятельности; покупка или продажа наличной иностранной валюты физическим лицом; приобретение физическим лицом ценных бумаг за наличный расчет; получение физическим лицом денежных средств по чеку на предъявителя, выданному нерезидентом; обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства; внесение физическим лицом в уставный (складочный) капитал организации денежных средств в наличной форме.

2. Зачисление или перевод на счет денежных средств, предоставление или получение кредита (займа), операции с ценными бумагами в случае, если хотя бы одной из сторон является физическое или юридическое лицо, имеющее соответственно регистрацию, место жительства или место нахождения в государстве (на территории), которое (которая) не выполняет рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), либо если указанные операции проводятся с использованием счета в банке, зарегистрированном в указанном государстве (на указанной территории).

3. Операции по банковским счетам (вкладам): размещение денежных средств во вклад (на депозит) с оформлением документов, удостоверяющих вклад (депозит) на предъявителя; открытие вклада (депозита) в пользу третьих лиц с размещением в него денежных средств в наличной форме; перевод денежных средств за границу на счет (вклад), открытый на анонимного владельца, и поступление денежных средств из-за границы со счета (вклада), открытого на анонимного владельца; зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица, период деятельности которого не превышает трех месяцев со дня его регистрации, либо зачисление денежных средств на счет (вклад) или списание денежных средств со счета (вклада) юридического лица в случае, если операции по указанному счету (вкладу) не производились с момента его открытия.

4. Иные сделки с движимым имуществом: помещение драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий или иных ценностей в ломбард; выплата физическому лицу страхового возмещения или получение от него страховой премии по страхованию жизни или иным видам накопительного страхования и пенсионного обеспечения; получение или предоставление имущества по договору финансовой аренды (лизинга); переводы денежных средств, осуществляемые некредитными организациями по поручению клиента; скупка, купля-продажа драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий; получение денежных средств в виде платы за участие в лотерее, тотализаторе (взаимном пари) и иных основанных на риске играх, в том числе в электронной форме, и выплата денежных средств в виде выигрыша, полученного от участия в указанных играх; предоставление юридическими лицами, не являющимися кредитными организациями, беспроцентных займов физическим лицам и (или) другим юридическим лицам, а также получение такого займа.

Сделка с недвижимым имуществом, результатом совершения которой является переход права собственности на такое недвижимое имущество, подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает три миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной трем миллионам рублей, или превышает ее.

Операция по получению некоммерческой организацией денежных средств и (или) иного имущества от иностранных государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, а равно по расходованию денежных средств и (или) иного имущества указанной организацией подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или превышает сто тысяч рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной ста тысячам рублей, либо превышает ее.

Кроме того, операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю в случае, если хотя бы одной из сторон является организация или физическое лицо, в отношении которых имеются полученные в установленном в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ порядке сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, либо юридическое лицо, прямо или косвенно находящееся в собственности или под контролем таких организации или лица, либо физическое или юридическое лицо, действующее от имени или по указанию таких организации или лица.

Для данных операций разработаны Требования к правилам внутреннего контроля, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2012 г. № 667.

Так как законодательно установлена необходимость осуществления внутреннего контроля фактов хозяйственной жизни и ведения учета и составления отчетности, необходимо обратиться к соответствующим разъяснениям по поводу того, как, какими методами и с какой

периодичностью экономический субъект должен осуществлять данный контроль.

Информация Минфина России N ПЗ-10/2012 "О вступлении в силу с 1 января 2013 г. Федерального закона от 6 декабря 2011 г. N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" в разделе "Внутренний контроль" отмечает, что законодательством Российской Федерации о бухгалтерском учете не установлены какие-либо ограничения на порядок, способы, процедуры осуществления указанного внутреннего контроля. Конкретные действия по организации и проведению внутреннего контроля отражены в Информации Минфина России N ПЗ-11/2013 "Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности".

Так, в данной Информации отмечено, что внутренний контроль - это процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что экономический субъект обеспечивает:

- а) эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых и операционных показателей, сохранность активов;
- б) достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности;
- в) соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета.

В отношении контроля и управления ИТ-активами были разработаны международные и отечественные стандарты. В настоящее время актуальным является ГОСТ Р ИСО/МЭК 19770-1-2021 - **НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ "УПРАВЛЕНИЕ ИТ-АКТИВАМИ"**, который подготовлен Ассоциацией организаций и специалистов в сфере управления информационными технологиями "ИТ сервис-менеджмент форум" (ИТСМ ФОРУМ) на основе собственного перевода на русский язык англоязычной версии стандарта ИСО/МЭК 19770-

1:2017* "Информационные технологии. Управление ИТ-активами. Часть 1. Системы управления ИТ-активами. Требования" (ISO/IEC 19770-1:2017 "Information technology - IT asset management - Part 1: IT asset management systems - Requirements", IDT).

Стандарт ИСО/МЭК 19770-1:2017 разработан подкомитетом ПК 7 "Программная и системная инженерия" Совместного технического комитета СТК 1 "Информационные технологии" Международной организации по стандартизации (ИСО) и Международной электротехнической комиссии (МЭК).

Новый стандарт ИСО/МЭК 19770-1-2021 "Управление ИТ-активами" был утвержден и введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 25 октября 2021 г. N 1289-ст и определяет требования к созданию, внедрению, обслуживанию и совершенствованию системы управления ИТ-активами.

В настоящем стандарте изложены дополнительные требования к ИСО 55001:2014 "Управление активами. Национальная система стандартов. Система менеджмента. Требования", в котором указаны требования к созданию, внедрению, сопровождению и совершенствованию системы управления активами. В настоящем стандарте изложены дополнительные или более подробные требования, которые считаются необходимыми для управления ИТ-активами. Основным отличием является необходимость управления программными активами с их особыми характеристиками. Несмотря на то, что ИСО 55001:2014 может быть использован для управления программными активами, если организации надлежащим образом определяют их область применения и предъявляют соответствующие требования, ИСО 55001:2014 в первую очередь ориентирован на физические активы, с незначительным фокусом на управление программными активами.

Существует ряд характеристик ИТ-активов, для которых необходимы эти дополнительные или более подробные требования. Они описаны в

приложении С. В результате появления таких характеристик ИТ-активов, к системе управления ИТ-активами, следовательно, будут предъявляться явные требования, дополнительно к тем, что определены в ИСО 55001:2014, касающиеся:

- контроля модификации, дублирования и распространения программного обеспечения, с особым вниманием к контролю доступа и целостности;
- аудиторской прослеживаемости авторизации и изменений, внесенных в ИТ-активы;
- контроля лицензирования, недостаточного лицензирования, избыточного лицензирования и соблюдения условий лицензирования;
- контроля ситуаций, связанных со смешанным владением и ответственностью, например, в облачных вычислениях и с практикой "принести свое собственное устройство" (BYOD);
- сверки данных управления ИТ-активами с данными в других информационных системах, если это оправдано ценностью для бизнеса, в частности с финансовыми информационными системами учета активов и расходов.

Контрольные вопросы:

1. Перечислите требования к организации финансового контроля в законе 402-ФЗ “О бухгалтерском учете”.
2. Что относится к контролируемым денежным операциям экономического субъекта?
3. Какие организации обязаны проводить обязательный аудит?
4. Перечислите основные задачи внутреннего финансового контроля организации.
5. Охарактеризуйте сферу применения стандарта “Управление ИТ-активами”